



Assemblée Générale ordinaire

24 juin 2026

Note de synthèse

DESIGNATION DES SCRUTATEURS

Les Scrutateurs sont désignés en début de séance.

1. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – REMPLACEMENT DE L'ADMINISTRATEUR INDEPENDANT REPRESENTANT LE MONDE ECONOMIQUE

En date du 14 novembre 2025, Monsieur Benoît MOONS, Directeur de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Hainaut (AKT CCI HAINAUT), a informé IDEA du remplacement de Monsieur Brice Leblud dans ses fonctions d'Administrateur au sein d'IDEA représentant le monde économique (Administrateur indépendant) et propose de désigner Monsieur Frédéric Berthe.

Conformément aux statuts de l'intercommunale, "*En cas de décès, de démission d'un administrateur ou en cas de perte du mandat sur base duquel l'administrateur a été désigné, le Conseil d'Administration procède à son remplacement provisoire (dans la catégorie à laquelle il appartient), l'administrateur ainsi nommé poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à l'Assemblée Générale la plus proche, qui pourvoit à son remplacement définitif. L'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace*";

Le Conseil d'Administration, en sa séance du 22 mai 2024, a donc décidé de désigner Monsieur Frédéric Berthe en remplacement de Monsieur Brice Leblud en qualité d'Administrateur indépendant représentant le monde économique au sein du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- De confirmer le remplacement de Monsieur Brice Leblud par Monsieur Frédéric Berthe en qualité d'administrateur indépendant représentant le monde économique au sein du Conseil d'Administration et du Bureau Exécutif.

2. PRESENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE 2025

Le projet de rapport d'activités est annexé au présent envoi.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- d'approuver le rapport d'activités 2025 d'IDEA joint en annexe I.

3. PRESENTATION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS 2025 ET DU RAPPORT DE GESTION 2025

Les comptes 2025 comprennent un bilan et un compte de résultats pour chacun des secteurs de l'intercommunale ainsi qu'un bilan et compte de résultats consolidés.

Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, aux questions (article L1523-13, §3 du CDLD).

4. RAPPORT DU COMMISSAIRE

Les comptes annuels ont été audités par le Commissaire de l'intercommunale qui donne lecture de son rapport en séance.

5. APPROBATION DU RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL 2025 DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION

Pour répondre aux exigences de l'art. L 1523-17 § 2 du CDLD, le Comité de rémunération établit annuellement et approuve un rapport d'évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l'exercice précédent ainsi que sur la politique globale de la rémunération. Il émet des recommandations au Conseil d'Administration.

Il propose au Conseil d'Administration une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence.

Ce rapport est transmis au Conseil d'Administration et annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs en vertu de l'article L1523-16, alinéa 4.

Vous trouverez ci-joint le rapport d'évaluation annuel 2025 soumis au Comité de rémunération de ce 20 mai 2026 à 8h15.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- d'approuver le rapport d'évaluation annuel 2025 du Comité de rémunération d'IDEA annexé au rapport de gestion du Conseil d'Administration **(Annexe II)**.

6. APPROBATION DU RAPPORT DE REMUNERATION 2025 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'article L6421-1, §1 du code impose que le Conseil d'Administration des intercommunales adopte un rapport de rémunération écrit (voir annexe).

Ce rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement wallon, par arrêté ministériel du 11 avril 2022.

Ce rapport contient les informations individuelles et nominatives suivantes :

1. les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion ou du bureau exécutif ou du comité d'audit, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du président, vice-président, ou au membre du bureau exécutif au sein de l'intercommunale ;
2. les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction ;
3. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats ;
4. pour le titulaire de la fonction dirigeante locale, la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquels l'intercommunale détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats ;
5. la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution ;

Ce rapport doit être adopté par le Conseil d'Administration et mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 1^{er} semestre de chaque année et doit faire l'objet d'une délibération. A défaut, l'Assemblée Générale ne peut se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.

En outre, conformément à l'article L6421, §3 du CDLD, le Président de l'intercommunale a l'obligation de transmettre copie du rapport de rémunération au plus tard le 1^{er} juillet de chaque année :

- premièrement au Gouvernement wallon;
- deuxièmement aux communes et le cas échéant aux provinces et CPAS associés.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- d'approuver le rapport de rémunération 2025 du Conseil d'Administration annexé au rapport de gestion du Conseil d'Administration **(Annexe III)**.

7. APPROBATION DU BILAN ET COMPTES DE RESULTATS 2025 ET DU RAPPORT DE GESTION 2025 QUI COMPRENNENT LES 2 RAPPORTS REPRIS CI-DESSUS

Suivant l'article L1523-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), il doit être tenu chaque année au moins deux Assemblées Générales. La première, qui se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin, a nécessairement à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé. Désormais, les comptes annuels seront systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, aux questions.

Une autre disposition : les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation seront transmis à la Cour des Comptes dans les 30 jours après l'approbation par l'Assemblée Générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- d'approuver les comptes annuels 2025 et le rapport de gestion 2025 et ses annexes (**annexe IV**).

8. AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale se prononce sur l'affectation du résultat, telle que présentée par le Conseil d'Administration dans le rapport du Conseil d'Administration et dans les comptes annuels précités.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- d'approuver l'affectation des résultats proposée par le Conseil d'Administration.

9. DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS

Conformément à l'article 25 §2 des statuts et en application de l'article L1523-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote spécial, décharge de leur mission pour l'exercice 2025 aux Administrateurs.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- de donner décharge aux Administrateurs pour l'accomplissement de leur mission au cours de l'exercice 2025.

10. DECHARGE A DONNER AU COMMISSAIRE

Conformément à l'article 25 §2 des statuts et en application de l'article L1523-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'Assemblée Générale est invitée à donner, par un vote spécial, décharge de sa mission pour l'exercice 2025 au Commissaire.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

- de donner décharge au Commissaire pour l'accomplissement de sa mission au cours de l'exercice 2025.



Assemblée Générale extraordinaire
24 juin 2026
Note de synthèse

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2026 (« AGE »)
NOTE DE SYNTHESE

I. Rappel du contexte

a) Cadre général

a.1 Droit de tirage n°1

Pour rappel, le sous-secteur III.C d'IDEA reprend les participations ou autres investissements financés par les liquidités issues de la cession, en 2007, de l'activité de télédistribution de l'intercommunale.

En 2009, une partie des résultats reportés (20.000.000 EUR) du sous-secteur III.C a été incorporée au capital (variable) de ce sous-secteur d'IDEA (l'« **Augmentation de capital de 2009** »). Cette Augmentation de capital 2009 a donné lieu à l'émission de 800.000 parts A Ter nouvelles de 25 EUR attribuées aux associés de ce sous-secteur (ci-après « les Parts Nouvelles 2009 ») dans la même proportion que les parts A ter que chacun d'eux possédait déjà (ci-après « **les Parts Historiques** »). Cette décision d'Augmentation de capital 2009 a été adoptée et mise en œuvre par le conseil d'administration d'IDEA (CA des 28.1.2009 et 14.10.2009).

Selon le schéma conçu à l'époque, l'objectif était d'affecter ces 20.000.000 EUR issus de la vente de l'activité de cablo-distribution à la réalisation de projets d'investissements immobiliers communaux pour lesquels IDEA serait maître d'ouvrage avec cession du bien construit à la commune, à la réception provisoire, pour un montant correspondant au coût total de l'investissement (travaux, honoraires, taxes compris), le prix étant payé par « revalorisation » ou « abandon » de parts du sous-secteur III.C » (cette opération a été dénommée et sera dénommée ci-après le « **Droit de Tirage n° 1** » ou, en abrégé, le « **DDT1** »).

Chaque commune disposait donc du droit d'exercer son DDT1 à concurrence d'un montant correspondant à la valeur des Parts Nouvelles 2009 qui lui avaient été attribuées à l'occasion de l'Augmentation de capital de 2009 (le(s) « **Montants DDT1 Attribué(s)** »).

a.2 Droit de tirage n°2

Suite aux demandes convergentes et répétées de l'ensemble des communes du sous-secteur III.C de disposer de liquidités complémentaires à partir du résultat reporté du sous-secteur III.C, le conseil d'administration d'IDEA a conçu la mise en place d'un second droit de tirage pour un montant global de 20.000.000 EUR également (ci-après le « **Droit de Tirage n° 2** » ou, en abrégé, le « **DDT2** »).

L'octroi du DDT2 se ferait sous la forme de la distribution d'un dividende exceptionnel, en faveur de tous les associés du sous-secteur III.C, prélevé sur les résultats reportés de ce secteur.

Pour rappel, lors du Conseil d'Administration du 20 septembre 2023, il avait été décidé qu'une affectation prioritaire du montant du second droit de tirage à l'apurement du solde du premier droit de tirage serait effectuée.

La décision d'octroi de ce dividende exceptionnel est à l'ordre du jour de l'AGE.

b) Décisions préalables en ce qui concerne le DDT1

b.1) Degré de finalisation du DDT1

Le tableau figurant ci-après reproduit la situation actuelle de la répartition des parts A Ter (« Historiques » et « Nouvelles 2009 ») et de l'usage fait par les communes concernées du DDT1 :

			SITUATION DDT 1		
		Capital indisponible	Montant DDT 1	Solde	Solde CRAC / Bonus
MONS-BORINAGE	BOUSSU	213.475 €	1.023.045 €	74.880 €	
	COLFONTAINE	223.825 €	1.072.646 €		67.106 €
	DOUR	174.375 €	835.665 €		
	FRAMERIES	208.075 €	997.167 €		25.058 €
	HENSIES	66.425 €	318.331 €		
	JURBISE	74.950 €	359.186 €	359.186 €	
	MONS	944.250 €	4.525.169 €		
	QUAREGNON	197.850 €	948.165 €		
	QUEVY	72.175 €	345.887 €		
	QUIEVRAIN	67.600 €	323.962 €		224.006 €
SAINT-GHISLAIN		210.400 €	1.008.309 €	60.144 €	
	TOTAL MONS-BORINAGE	2.453.400 €	11.757.531 €	494.210 €	316.169 €
CENTRE	ANDERLUES	115.025 €	551.239 €	551.239 €	
	BINCHE	329.225 €	1.577.759 €	1.577.759 €	
	ESTINNES	64.250 €	307.908 €		307.908 €
	LA LOUVIERE	742.595 €	3.558.770 €		
	LE ROEULX	78.975 €	378.475 €	1.546 €	
	MANAGE	206.550 €	989.858 €		
	MORLANWELZ	175.700 €	842.014 €		
	SENEFFE	7.605 €	36.445 €		36.445 €
TOTAL CENTRE		1.719.925 €	8.242.469 €	2.130.544 €	344.353 €
TOTAL		4.173.325 €	20.000.000 €	2.624.754 €	660.522 €

Il en ressort notamment que certaines communes n'ont pas (ou pas complètement) fait usage du DDT1.

Or, la situation des communes ayant exercé leur DDT1 doit être distinguée de celles qui ne l'ont pas (ou pas complètement exercé) à la date de l'AGE.

b.2) Situation des communes ayant exercé leur DDT1

Les Parts Nouvelles 2009 des communes ayant fait usage du DDT1 ont été contractuellement « revalorisées » ou « abandonnées » en contrepartie des coûts de toute nature pris en charge par IDEA en rapport avec les travaux immobiliers réalisés en faveur de chacune des communes concernées et à concurrence d'un montant fixé dans les conventions particulières intervenues à ce titre entre IDEA et lesdites communes (le(s) « **Montant(s) DDT1 Exercé(s)** »).

Economiquement, cela induit que le montant du capital variable correspondant à la valeur des parts A Ter émises en leur faveur le 28 janvier 2009 leur déjà a été remboursé « en nature » par l'attribution des travaux immobiliers réalisés à leur profit.

Sur le plan comptable et suivant cette logique, le montant des apports disponibles du sous-secteur III.C été réduit à concurrence des Montants DDT1 Exercés au fur et à mesure de l'usage par les communes de leur DDT1.

Contractuellement, les communes concernées ont fait « abandon » de leurs Parts Nouvelles 2009 mais ces dernières sont toujours inscrites à leurs noms dans les registres de l'intercommunale.

b.3) Situation des communes n'ayant pas exercé leur DDT1

Certaines communes n'ont pas (ou pas complètement) fait usage du DDT1 et, par conséquent, un « solde » leur reste dû à ce titre (ci-après, le « Solde DDT1 »). Le Solde DDT1 d'une commune associée correspond donc à la différence entre le Montant DDT1 Attribué et le Montant DDT1 Exercé par cette commune.

Economiquement, cela induit qu'à concurrence de ce Solde DDT1, le montant du capital variable correspondant à la valeur des parts A Ter émises en faveur de ces communes le 28 janvier 2009 ne leur a pas été remboursé en nature au contraire des communes ayant intégralement exercé leur DDT1.

Sur le plan comptable, le montant des apports disponibles du sous-secteur III.C inclut toujours celui du Solde DDT1.

Le montant du Solde DDT1 à la date de l'AGE s'élève à 3.285.276,09 EUR et se répartit selon ce qui est indiqué dans le tableau ci-après :

		SITUATION DDT 1	
		Montant DDT 1	Solde
MONS-BORINAGE	BOUSSU	1.023.045 €	74.880 €
	COLFONTAINE	1.072.646 €	67.106 €
	DOUR	835.665 €	- €
	FRAMERIES	997.167 €	25.058 €
	HENSIES	318.331 €	- €
	JURBISE	359.186 €	359.186 €
	MONS	4.525.169 €	- €
	QUAREGNON	948.165 €	- €
	QUEVY	345.887 €	- €
	QUIEVRAIN	323.962 €	224.006 €
	SAINT-GHISLAIN	1.008.309 €	60.144 €
	TOTAL MONS-BORINAGE	11.757.531 €	810.379 €
CENTRE	ANDERLUES	551.239 €	551.239 €
	BINCHE	1.577.759 €	1.577.759 €
	ESTINNES	307.908 €	307.908 €
	LA LOUVIERE	3.558.770 €	- €
	LE ROEULX	378.475 €	1.546 €
	MANAGE	989.858 €	- €
	MORLANWELZ	842.014 €	- €
	SENEFFE	36.445 €	36.445 €
	TOTAL CENTRE	8.242.469 €	2.474.897 €
TOTAL		20.000.000 €	3.285.276 €

Le conseil d'administration est d'avis que le Droit de Tirage n° 1 doit être juridiquement et économiquement clôturé avant que soit décidé et mis en œuvre le Droit de Tirage n° 2.

Cette clôture préalable permettra en effet, dans le contexte du Droit de Tirage n° 2, de procéder à une distribution tenant compte uniquement de la proportion de Parts Historiques détenues par les associés du sous-secteur III.C.

II. Clôture du Droit de Tirage n° 1

En vue de la clôture du DDT1, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale que celle-ci :

- i. Décide de procéder à une réduction des apports disponibles du sous-secteur III.C ;
- ii. Constate/confirme l'annulation pure et simple des 800.000 Parts Nouvelles 2009 ;
- iii. Décide de modifier l'article 10-3, 3ème tiret des statuts d'IDEA.

a) Réduction des apports disponibles

A ce titre, il est proposé à l'assemblée générale d'adopter les résolutions suivantes :

1. De procéder à une réduction des apports disponibles du sous-secteur III.C à concurrence de 3.285.276,09 EUR ;
2. Que cette réduction sera exécutée par un remboursement en espèces, en faveur des associés du sous-secteur III.C n'ayant pas (ou pas complètement) exercé leur DDT1 à la date de l'AGE et à concurrence de leurs Soldes DDT1 respectifs tels qu'ils ressortent du tableau n° 2 ci-dessus ;
3. Que ce remboursement interviendra à la date fixée par le Conseil d'administration et dans les meilleurs délais à dater l'approbation par l'autorité de tutelle de la modification statutaire faisant l'objet du point c ci-dessous (ou de l'expiration du délai prévu).

b) L'annulation des 800.000 Parts Nouvelles 2009

A ce titre, il est proposé à l'assemblée générale d'adopter la résolution suivante :

- Constater que la valeur des 800.000 parts A Ter émises le 28 janvier 2009 a été restituée aux associés du sous-secteur III.C, soit en nature, soit en espèces conformément aux décisions qui précèdent, et décision corrélative de leur annulation.

Suite à l'adoption de ces résolutions, toutes les Parts Nouvelles 2009 auront donc été « remboursées » aux associés du sous-secteur III.C et chacun d'eux ne détiendra plus que ses Parts Historiques.

c) Modification de l'article 10-3, 3ème tiret des statuts

L'article 10-3, 3ème tiret des statuts d'IDEA (**Annexe I**) est actuellement rédigé comme suit :

« - Le sous-secteur III.C :

Le patrimoine de ce secteur est représenté par NEUF CENT SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS (966.933) actions A Ter nominatives et sans prix d'émission statutaire détenues proportionnellement au nombre d'habitants par les communes ayant historiquement confié à l'intercommunale l'activité de télédistribution sur leur territoire ».

Compte tenu des résolutions qui seraient adoptées dans le cadre de la réduction des apports disponibles telles que visées ci-dessus et, en particulier, de l'annulation des 800.000 Parts Nouvelles 2009 qui en résulterait, il s'indique de modifier cette disposition statutaire de manière à refléter cette annulation. La modification consisterait à remplacer le nombre de 966.933 par celui de 166.933 correspondant au nombre des Parts Historiques qui, seules, subsisteraient.

Après la modification statutaire proposée, l'article 10-3, 3ème tiret des statuts d'IDEA serait donc rédigé comme suit :

« - Le sous-secteur III.C :

Le patrimoine de ce secteur est représenté par CENT SOIXANTE SIX MILLE NEUF CENT TRENTE TROIS (166.933) actions A Ter nominatives et sans prix d'émission statutaire détenues proportionnellement au nombre d'habitants par les communes ayant historiquement confié à l'intercommunale l'activité de télédistribution sur leur territoire ».

III. Mise en œuvre du Droit de Tirage n° 2

En vue de la mise en œuvre du DDT2, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale que celle-ci décide ce qui suit (sous condition de l'adoption préalable des résolutions relatives à la clôture du Droit de Tirage n° 1) :

1. De procéder à la distribution d'un dividende exceptionnel prélevé sur les bénéfices reportés du sous-secteur III.C, à concurrence d'un montant total de 20.000.000 EUR ;
2. Que ce dividende sera réparti entre les communes associées de ce sous-secteur au prorata des Parts Historiques détenues par chacune d'elles ;
3. Que le paiement de ce dividende exceptionnel interviendra à la date fixée par le Conseil d'administration et dans les meilleurs délais à dater de l'approbation par l'autorité de tutelle de la modification statutaire faisant l'objet du point c ci-dessous (ou de l'expiration du délai prévu).

Le tableau figurant ci-après indique le montant du dividende exceptionnel (DDT2) qui reviendrait ainsi à chaque commune du sous-secteur III.C :

			PROJECTION DDT 2			
	Capital indisponible		Montant DDT 2	Disponible	Disponible CRAC / Bonus	DDT 1 Solde à apurer
MONS-BORINAGE	BOUSSU	213.475 €	1.023.045 €	1.023.045 €		
	COLFONTAINE	223.825 €	1.072.646 €		1.072.646 €	
	DOUR	174.375 €	835.665 €	835.665 €		
	FRAMERIES	208.075 €	997.167 €		997.167 €	
	HENSIES	66.425 €	318.331 €	318.331 €		
	JURBISE	74.950 €	359.186 €	359.186 €		
	MONS	944.250 €	4.525.169 €		4.525.169 €	
	QUAREGNON	197.850 €	948.165 €		948.165 €	
	QUEVY	72.175 €	345.887 €		345.887 €	
	QUIEVRAIN	67.600 €	323.962 €		323.962 €	
	SAINT-GHISLAIN	210.400 €	1.008.309 €	1.008.309 €		
	TOTAL MONS-BORINAGE	2.453.400 €	11.757.531 €	3.544.536 €	8.212.996 €	- €
CENTRE	ANDERLUES	115.025 €	551.239 €	551.239 €		
	BINCHE	329.225 €	1.577.759 €	1.577.759 €		
	ESTINNES	64.250 €	307.908 €		307.908 €	
	LA LOUVIERE	742.595 €	3.558.770 €		3.558.770 €	
	LE ROEULX	78.975 €	378.475 €	378.475 €		
	MANAGE	206.550 €	989.858 €			989.858 €
	MORLANWELZ	175.700 €	842.014 €		842.014 €	
	SENEFFE	7.605 €	36.445 €		36.445 €	
	TOTAL CENTRE	1.719.925 €	8.242.469 €	2.507.473 €	4.745.137 €	989.858 €
	TOTAL	4.173.325 €	20.000.000 €	6.052.009 €	12.958.133 €	989.858 €

IV. Maintien du patrimoine d'IDEA

La réduction des apports disponibles (inhérente à la clôture du DDT1) ainsi que l'octroi du dividende exceptionnel (inhérent à la mise en œuvre du DDT2) constituent des « distributions » au sens des articles 6 :114 à 6 :117 du Code des sociétés et des associations (« CSA »).

Ces dispositions légales subordonnent notamment toute distribution à la réalisation concluante préalable d'un test d'actif net (art. 6 :115 CSA) et d'un test de liquidité (art. 6 :116 CSA).

a) Test d'actif net

L'article 6 :115 du CSA est libellé comme suit :

« Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.

L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel.

Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes, et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de développement ».

En l'espèce :

- L'actif net d'IDEA (ainsi défini) tel qu'il ressort des comptes annuels qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2026 s'élève à 279,3 M € ;
- Les capitaux propres indisponibles d'IDEA s'élèvent à 25.000 EUR ;

Par conséquent, il apparaît que les distributions envisagées aux titres de la clôture du DDT1 et de la mise en œuvre du DDT2, portant ensemble sur un montant de 23.285.276,09 EUR, n'auront pas pour conséquence que l'actif net d'IDEA sera négatif ou deviendra inférieur au montant de ses capitaux propres indisponibles.

b) Test de liquidité

L'article 6 :116 du CSA énonce ce qui suit :

« La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.

La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission ».

Lors de sa séance du 20 mai 2026, le conseil d'administration a établi et adopté le rapport visé à l'article 6 :116, alinéa 2 du CSA dans lequel il constate qu'à la suite des distributions envisagées aux titres de la clôture du DDT1 et de la mise en œuvre du DDT2 , portant ensemble sur un montant de 23.285.276,09 EUR, et compte tenu également de la distribution d'un dividende ordinaire de 11.392.000,00 EUR décidée à l'occasion de l'AGO, IDEA pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la date de ces distributions (le « Rapport de Liquidité »).

Le Rapport de Liquidité était annexé aux convocations à l'assemblée générale extraordinaire.

Avant les mises en paiement des distributions envisagées aux titres de la clôture du DDT1 et de la mise en œuvre du DDT2, le commissaire d'IDEA procédera, conformément à l'article 6:116, alinéa 2 du CSA à l'évaluation des données comptables et financières historiques et prospectives du Rapport de Liquidité et communiquera ses conclusions au Conseil d'administration et/ou à la personne déléguée par lui à cet effet. Par ailleurs, le commissaire mentionnera dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.

V. Impact sur le financement des activités du secteur historique d'IDEA

Le conseil d'administration attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre du Droit de Tirage n° 2 impliquera que le secteur historique de l'intercommunale ne pourra plus être financé à due concurrence par les avances et prêts inter-secteurs antérieurement consentis par le sous-secteur III.C.

Au cours des six derniers exercices, le financement intersectoriel du secteur historique s'est élevé en moyenne à 20.400.000 EUR, pour un coût financier annuel moyen de 253.000 EUR. Le tableau figurant ci-dessous en retrace l'évolution :

Date	Avances du Secteur III.C au Secteur Historique	Intérêts annuels
31/12/20	15.367.004,38 €	71.797,67 €
31/12/21	29.296.504,38 €	65.764,00 €
31/12/22	30.296.504,38 €	118.156,10 €
31/12/23	24.221.504,38 €	531.049,56 €
31/12/24	19.221.504,38 €	542.416,40 €
31/12/25	4.221.504,38 €	188.625,87 €
Moyenne	20.437.421,05 €	252.968,27 €

Conformément à l'orientation arrêtée par les instances d'IDEA, le marché de services financiers lancé par décision du Conseil d'Administration du 24 janvier 2024 a permis de mettre en place les lignes de financement externes destinées à se substituer progressivement au financement intersectoriel interne.

Sur la base des taux en vigueur au 17 mars 2026 et des conditions applicables à ces lignes de crédit, le recours à un financement externe à hauteur de 20.000.000 EUR représenterait une charge d'intérêts annuelle de l'ordre de 700.000 EUR.

Par comparaison avec la situation observée au cours des six derniers exercices, caractérisée par un financement intersectoriel moyen de 20.400.000 EUR pour un coût financier annuel moyen de 253.000 EUR, un tel basculement se traduirait :

- pour le secteur historique, par un surcoût annuel de l'ordre de 447.000 EUR ;
- pour le sous-secteur III.C., par une perte de revenus financiers de l'ordre de 253.000 EUR ;
- et, au niveau global d'IDEA, par une charge financière supplémentaire de l'ordre de 700.000 EUR sur base annuelle.

Il convient de relever que les lignes de financement externe mises en place doivent être mobilisées dans le calendrier contractuellement prévu, sous peine de perte de disponibilité de ces lignes et, le cas échéant, d'application de frais ou commissions de non-utilisation.

Il est également relevé que l'impact financier du remplacement progressif du financement intersectoriel interne par un financement externe est déjà intégré dans la trajectoire financière d'IDEA.

VI. Situation des communes soumises à un plan de gestion du Centre Régional d'Aide aux Communes (« CRAC »)

Suite à la demande de dérogation collective qui lui avait été adressée par IDEA le 21 décembre 2023, le Ministre des Pouvoirs Locaux a marqué son accord, par courrier du 25 janvier 2024, pour que les dividendes versés aux communes sous plan CRAC au titre de la mise en œuvre du Droit de Tirage n° 2 ne doivent pas être prioritairement affectés au remboursement des emprunts long terme souscrits auprès du CRAC (comme prévu dans les circulaires budgétaires et la circulaire du 29 novembre 2007 relative à l'affectation de la vente de l'activité de télédistribution par les intercommunales) pour autant que ces sommes soient utilisés uniquement pour des investissements de types productifs ou rentables conformément à la circulaire, c'est-à-dire des investissements qui induisent des économies de frais de fonctionnement (tels que les investissements économiseurs d'énergie) ou qui génèrent de nouvelles recettes.

La dérogation ainsi obtenue pour les communes sous CRAC en ce qui concerne le dividende exceptionnel qui leur reviendrait en exécution du Droit de Tirage n°2 reste toujours d'actualité. Par conséquent, ces communes pourront recevoir ces montants en numéraire mais devront les affecter conformément aux directives du Ministre des Pouvoirs Locaux telles que reprises ci-dessus.

En date du 17 mars 2026, un courrier a été adressé au Ministre des Pouvoirs Locaux ainsi qu'au Centre régional d'aide aux communes afin d'interroger le Ministre sur la question de savoir si la dérogation collective octroyée en 2023 couvrirait également les montants qui seraient versés au titre du solde du DDT1 dès lors que cette étape est indispensable à la mise en œuvre du second droit de tirage.

Par courrier daté du 18 mai 2026, le Centre Régional d'Aide aux Communes a marqué son accord sur l'extension de la dérogation octroyée pour le Droit de Tirage n°2 aux montants qui seront versés au titre du solde du Droit de Tirage n°1 selon les mêmes conditions que la dérogation initiale (**Annexe II**).

VII. Approbation par l'autorité de tutelle

L'article L3131-1§4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (« CDLD ») prévoit que : (...) « 5° Sont soumis à l'approbation du Gouvernement, les actes des organes des intercommunales ayant pour objet l'adoption de leurs statuts et des modifications de ceux-ci ».

La prise d'effets des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire et en particulier de celle relative à la modification de l'article 10-3, 3° tiret des statuts sera donc subordonnée à l'approbation de l'autorité de tutelle.

Il est proposé à l'Assemblée Générale :

1. De prendre connaissance du Rapport de Liquidité établi par le conseil d'administration conformément à l'article 6 :116, alinéa 2 du CSA ;
2. De constater de ce que les distributions envisagées aux titres de la clôture du DDT1 et de la mise en œuvre du DDT2, portant ensemble sur un montant de 23.285.276,09 EUR, n'auront pas pour conséquence que l'actif net d'IDEA sera négatif ou deviendra inférieur au montant de ses capitaux propres indisponibles.
3. D'approuver la réduction des apports disponibles du sous-secteur III.C à concurrence de 3.285.276,09 EUR, par remboursement en espèces au profit des associés du sous-secteur III.C

n'ayant pas (ou pas entièrement) exercé leur droit de tirage DDT1 à la date de l'AGE, à concurrence de leurs Soldes DDT1;

4. De constater de ce que la valeur des 800.000 parts A Ter émises le 28 janvier 2009 a été restituée aux associés du sous-secteur III.C, soit en nature, soit en espèces conformément aux décisions qui précèdent, et décision corrélative de leur annulation;
5. D'approuver la modification de l'article 10-3, 3ème tiret des statuts d'IDEA de manière à refléter l'annulation des 800.000 parts A Ter émises le 28 janvier 2009 en faveur des associés du sous-secteur III.C (**Annexe I**) ;
6. D'approuver la distribution d'un dividende exceptionnel prélevé sur les bénéfices reportés du sous-secteur III.C, à concurrence d'un montant total de 20.000.000 EUR, à répartir entre les communes associées de ce sous-secteur au prorata des Parts Historiques détenues par chacune d'elles telles qu'elles subsistent après les décisions qui précèdent ;
7. De prendre connaissance de ce que les décisions portant sur les points 3 à 6 de l'ordre du jour ne produiront leurs effets qu'à compter de l'approbation par l'autorité de tutelle de la modification statutaire visée au point 5, ou à l'expiration du délai prévu à cet effet;
8. De confier tous pouvoirs au conseil d'administration, ainsi qu'à la Directrice générale, agissant individuellement et avec faculté de subdélégation, pour l'exécution des décisions, en ce compris les formalités de tutelle, la mise en paiement des montants dus et l'accomplissement des formalités légales et statutaires ;